

MFR du Néracais

Apprendre aujourd'hui, construire demain

Politique de protection des données à caractère personnel

Engagement institutionnel de la MFR du Néracais

MFR CFA Barbaste — Association loi 1901
200 route de Bordeaux — 47230 Barbaste
Version 1.0 — Septembre 2026

Document approuvé par le Conseil d'Administration

Sommaire

Préambule — L'engagement de la MFR du Néracais

- 1.** Champ d'application et personnes concernées
- 2.** Principes fondamentaux régissant nos traitements
- 3.** Organisation interne et responsabilités
- 4.** Les traitements mis en œuvre par la MFR
- 5.** Bases légales de nos traitements
- 6.** Durées de conservation
- 7.** Destinataires et sous-traitants
- 8.** Sécurité des données
- 9.** Vos droits en tant que personne concernée
- 10.** Cas particulier des données de mineurs
- 11.** Cas particulier des données sensibles
- 12.** Procédure en cas de violation de données
- 13.** Contact et exercice de vos droits
- 14.** Contrôle et mise à jour de la présente politique

Préambule — L'engagement de la MFR du Néracais

La MFR du Néracais est une association loi 1901, membre du Mouvement des Maisons Familiales Rurales, qui accueille chaque année environ 177 jeunes en formation par alternance dans les domaines de l'éducation générale (4^e et 3^e agricole), du commerce (CAP EPC), de la petite enfance (CAP AEPE) et des services à la personne (Bac Pro SAPAT).

Dans le cadre de ses missions pédagogiques, éducatives et administratives, la MFR est amenée à collecter et à traiter un grand nombre de données à caractère personnel : celles de ses apprenants (dont une majorité de mineurs), de leurs familles, de ses salariés, de ses partenaires entreprises et de ses adhérents.

La MFR du Néracais est consciente de la sensibilité de ces informations et de la confiance que lui accordent les personnes qui les lui confient. Elle s'engage à respecter en toutes circonstances le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la loi française relative à l'informatique et aux libertés.

Notre engagement

La MFR du Néracais s'engage à traiter les données à caractère personnel de ses apprenants, familles, salariés et partenaires avec la plus grande vigilance et dans le strict respect de leurs droits. La protection de la vie privée est pour nous un principe fondamental, en cohérence avec les valeurs humaines et éducatives portées par le Mouvement des MFR.

Cette politique traduit cet engagement en principes clairs et en règles opposables à l'ensemble de nos personnels et partenaires.

1. Champ d'application et personnes concernées

La présente politique s'applique à l'ensemble des activités de la MFR du Néracais impliquant le traitement de données à caractère personnel, quelle que soit la nature du support (papier, numérique, oral) et quel que soit l'outil utilisé (application MFR, IENT, Microsoft Teams, courriels, dossiers papier).

1.1 Les personnes dont les données sont traitées

- Les apprenants (mineurs et majeurs) inscrits dans les formations de la MFR
- Les responsables légaux des apprenants mineurs
- Les candidats à l'inscription (dossiers de candidature)
- Les salariés en poste ou anciens salariés de la MFR
- Les candidats à un poste (dossiers RH)
- Les maîtres d'apprentissage et tuteurs en entreprise
- Les représentants des entreprises partenaires
- Les membres de l'association et les administrateurs du Conseil d'Administration
- Les visiteurs, intervenants extérieurs et fournisseurs

1.2 Les personnes tenues d'appliquer cette politique

Sont tenus au respect strict de la présente politique :

- La Directrice, en qualité de responsable opérationnel des traitements
- La Présidente du Conseil d'Administration, en qualité de représentant légal de l'association responsable de traitement
- L'ensemble du personnel salarié de la MFR
- Les stagiaires, bénévoles et intervenants occasionnels ayant accès à des données personnelles
- Les prestataires et sous-traitants (au titre de leurs conventions de sous-traitance)

2. Principes fondamentaux régissant nos traitements

La MFR du Néracais applique en toutes circonstances les 7 principes fondamentaux du RGPD :

Principe 1 — Licéité, loyauté et transparence

Toute donnée traitée l'est sur une base légale claire, avec loyauté envers la personne concernée, et de manière transparente (information systématique).

Principe 2 — Finalités déterminées, explicites et légitimes

Nous ne collectons de données que pour des finalités précises, portées à la connaissance des personnes, et qui correspondent à nos missions statutaires.

Principe 3 — Minimisation des données

Nous ne collectons que les données strictement nécessaires à l'accomplissement des finalités poursuivies. Aucune donnée n'est collectée « au cas où ».

Principe 4 — Exactitude des données

Nous veillons à ce que les données conservées soient exactes et tenues à jour. Toute personne peut demander la rectification d'une donnée inexacte la concernant.

Principe 5 — Limitation de la conservation

Aucune donnée n'est conservée au-delà de la durée nécessaire aux finalités poursuivies, sauf obligation légale d'archivage.

Principe 6 — Intégrité et confidentialité

Nous mettons en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données contre tout accès non autorisé, perte, altération ou destruction.

Principe 7 — Responsabilité (accountability)

Nous sommes en mesure de démontrer à tout moment notre conformité aux règles ci-dessus, par la tenue d'un registre, la conservation des consentements, et la mise en œuvre de procédures internes.

3. Organisation interne et responsabilités

3.1 Le responsable de traitement

Le responsable de traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD est l'association Maison Familiale Rurale Éducation Orientation — MFR du Néracais (nom d'usage : MFR du Néracais), association loi 1901, dont le siège est situé 200 route de Bordeaux, 47230 Barbaste. Elle est représentée légalement par la Présidente du Conseil d'Administration, Paulette LABADIE. Ses identifiants sont : SIREN 782198931, N° de déclaration d'activité 75470139547, UAI 0470781U, certification Qualiopi n° 2026/118673.1 délivrée par AFNOR Certification.

3.2 Le responsable opérationnel

La Directrice, Pascale DAUGÉ, assure la responsabilité opérationnelle des traitements de données personnelles. À ce titre :

- Elle est le point de contact principal pour toute question relative à la protection des données
- Elle veille à l'application de la présente politique par l'ensemble du personnel
- Elle instruit les demandes d'exercice des droits (accès, rectification, effacement, etc.)
- Elle tient à jour le registre des traitements
- Elle décide, en cas de violation de données, des mesures correctives et de l'éventuelle notification à la CNIL
- Elle informe le Conseil d'Administration annuellement de la démarche RGPD

3.3 Le Délégué à la Protection des Données (DPO)

La MFR du Néracais a désigné son Délégué à la Protection des Données (DPO), conformément à l'article 37 du RGPD, compte tenu du traitement de données de mineurs à grande échelle et du suivi régulier et systématique effectué dans le cadre de la formation.

DPO désignée : Pascale DAUGÉ, Directrice de la MFR CFA Barbaste

Adresse : MFR CFA Barbaste — 200 route de Bordeaux, 47230 Barbaste

Courriel dédié : direction.barbaste@mfr.asso.fr



Cumul Directrice / DPO — organisation garantissant l'indépendance

Le cumul des fonctions de Directrice et de DPO est autorisé par l'article 38.6 du RGPD à condition qu'il n'entraîne pas de conflit d'intérêts. Une note interne de séparation fonctionnelle formalise l'organisation permettant à la DPO d'exercer sa mission en toute indépendance : temps dédié identifié, canal de saisine distinct (direction.barbaste@mfr.asso.fr), possibilité de saisir directement le CA en cas de désaccord avec la Direction, absence d'implication dans la définition des finalités des traitements sensibles.

3.4 Le personnel

L'ensemble du personnel de la MFR est acteur de la protection des données. Chaque salarié :

- Est informé lors de son embauche de la présente politique et signe une charte informatique
- Reçoit une formation initiale à la protection des données
- Applique les règles de confidentialité relatives à son poste (secret professionnel, discrétion)
- Signale immédiatement à la Directrice toute anomalie constatée (violation, faille de sécurité, plainte)
- Bénéficie d'une sensibilisation annuelle au cours de la réunion pédagogique de rentrée

3.5 Le Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration :

- Approuve la présente politique et ses évolutions majeures
- Est informé annuellement de la démarche RGPD
- Est informé sans délai de toute violation de données significative
- Alloue les moyens nécessaires à la conformité RGPD (formation, outils, indépendance effective du DPO)

4. Les traitements mis en œuvre par la MFR

La MFR du Néracais met en œuvre 20 traitements de données personnelles, documentés en détail dans son registre des activités de traitement (article 30 RGPD). Ils sont regroupés en 6 volets :

Volet	Nature des traitements	Nombre
A	Traitements pédagogiques (apprenants, formation, comportement, santé, alternance)	5
B	Traitements entreprises et partenaires (maîtres d'apprentissage, entreprises, financement)	3
C	Traitements RH internes (personnel, formation continue, santé au travail)	3
D	Traitements gestion et vie associative (comptabilité, adhérents, Conseil d'Administration)	3
E	Traitements numériques (application MFR, IENT, Microsoft Teams, site internet)	4
F	Traitements spécifiques (vidéosurveillance, registre des violations)	2

Le registre complet est disponible auprès de la Directrice sur demande motivée, notamment lors des audits qualité (Qualiopi) et sur réquisition de la CNIL.

5. Bases légales de nos traitements

Tout traitement de données personnelles doit reposer sur une base légale au sens de l'article 6 du RGPD. Les traitements de la MFR reposent sur les bases suivantes :

Base légale	Exemples de traitements MFR
Consentement (art. 6.1.a)	Publication de photos et vidéos des apprenants, envoi de communications non statutaires, traitement de données santé (PAI)
Exécution d'un contrat (art. 6.1.b)	Gestion des inscriptions, suivi de la formation, gestion des contrats d'apprentissage, gestion RH
Obligation légale (art. 6.1.c)	Tenue des registres pédagogiques Qualiopi, obligations comptables et fiscales, obligations RH (paie, DUERP), obligations de signalement
Intérêt vital (art. 6.1.d)	Rarement invoqué — situations d'urgence médicale d'un apprenant
Mission d'intérêt public (art. 6.1.e)	Non applicable à la MFR (organisme privé)
Intérêt légitime (art. 6.1.f)	Vidéosurveillance, communication institutionnelle, prospection d'entreprises partenaires, communication interne (Teams)

6. Durées de conservation

Les durées de conservation appliquées par la MFR respectent le principe de limitation dans le temps. Elles sont détaillées, traitement par traitement, dans le registre des activités de traitement. Le tableau ci-dessous synthétise les durées principales :

Catégorie de données	Durée active	Archivage
Dossier administratif des apprentis	Durée de la formation	5 ans après la sortie
Notes, évaluations, livrets	Durée de la formation	5 ans (livrets certificatifs : plus long)
Suivi comportemental	Durée de la formation + 1 an	5 ans après la sortie
Données de santé (PAI, PPS)	Durée de la formation	Suppression à la sortie (sauf demande)
Données financières et comptables	En cours d'exercice	10 ans (Code de commerce)
Dossiers du personnel	Durée du contrat	5 ans après le départ
Bulletins de paie	En cours d'emploi	5 ans après édition
DUERP	En vigueur	40 ans (obligation 2022)
Images de vidéosurveillance	30 jours maximum	Exception : procédure judiciaire
Cookies du site internet	13 mois maximum	—
Candidatures non retenues	2 ans maximum	—

À l'issue des durées de conservation, les données sont soit anonymisées (perte de tout caractère identifiant), soit supprimées de manière sécurisée.

7. Destinataires et sous-traitants

7.1 Destinataires internes

Au sein de la MFR, les données personnelles sont accessibles uniquement aux personnes qui en ont besoin dans le cadre de leurs missions :

- La Directrice (accès complet aux traitements)
- Le secrétariat pédagogique et administratif (données administratives et pédagogiques)
- Les moniteurs et formateurs (données pédagogiques des classes suivies)
- Les moniteurs référents (accès étendu aux dossiers de leurs apprentis référencés)
- Les personnels de vie résidentielle (données strictement opérationnelles)
- Le comptable interne le cas échéant (données financières)

Un principe de moindre privilège s'applique : chaque personne n'a accès qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. Les habilitations sont documentées et révisées annuellement.

7.2 Destinataires externes

Certaines données peuvent être communiquées à des destinataires externes lorsque cela est nécessaire :

- Autorités et administrations : Ministère de l'Agriculture, Rectorat, OPCO, Chambres consulaires, URSSAF, administration fiscale, CPAM
- Partenaires de la formation : entreprises d'accueil, maîtres d'apprentissage, jurys d'examen
- Prestataires assurant leurs missions : cabinet comptable, hébergeur, éditeur IENT, médecine du travail
- Autorités judiciaires ou administratives sur réquisition : Procureur, CRIP, forces de l'ordre, inspection du travail

7.3 Sous-traitants

Les prestataires ayant accès à des données personnelles pour le compte de la MFR (au sens de l'article 28 du RGPD) sont considérés comme des sous-traitants. Ils sont liés à la MFR par une convention de sous-traitance qui prévoit notamment :

- Les instructions documentées du responsable de traitement
- La confidentialité stricte
- Les mesures de sécurité obligatoires
- Les modalités de sous-traitance ultérieure éventuelle
- L'assistance en cas d'exercice des droits ou de violation de données
- La restitution ou destruction des données à la fin du contrat

Nos principaux sous-traitants sont : l'hébergeur de notre application MFR (français/européen), l'éditeur de l'IENT, Microsoft (pour Teams et 365), et notre cabinet comptable externe.

7.4 Transferts hors Union européenne

La MFR privilégie les prestataires établis dans l'Union européenne pour éviter tout transfert de données hors UE. Un cas particulier est celui de Microsoft (Teams et 365) : la MFR a fait le choix, ou s'engage à mettre en œuvre, la configuration "EU Data Boundary" garantissant un stockage exclusivement européen des données.

8. Sécurité des données

La MFR met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données personnelles.

8.1 Mesures techniques

- Authentification personnelle sur tous les outils numériques (identifiant + mot de passe robuste)
- Chiffrement des données au repos et en transit (HTTPS)
- Sauvegardes régulières (au minimum quotidiennes pour l'application MFR)
- Journalisation des accès et actions (logs)
- Postes informatiques verrouillés en cas d'absence
- Mises à jour de sécurité systématiques
- Authentification à double facteur en cours de généralisation (Microsoft 365)

8.2 Mesures organisationnelles

- Politique d'habilitations différenciées selon les fonctions
- Charte informatique signée par chaque salarié
- Formation et sensibilisation régulières du personnel
- Locaux sécurisés (armoires fermées à clé pour les dossiers papier sensibles, accès contrôlé aux bureaux)
- Vidéosurveillance conforme (voir registre)
- Conventions de confidentialité avec les partenaires et sous-traitants
- Procédure de désactivation immédiate des comptes lors des départs de personnel

8.3 Amélioration continue

Les mesures de sécurité font l'objet d'une révision annuelle par la Directrice. Un audit des habilitations est réalisé chaque année. Des tests de restauration des sauvegardes sont effectués périodiquement. Le personnel est sensibilisé aux évolutions des menaces (phishing, ransomware, ingénierie sociale).

9. Vos droits en tant que personne concernée

En application du RGPD, toute personne dont les données personnelles sont traitées par la MFR dispose des droits suivants :

Droit	Ce que cela signifie	Article RGPD
Droit d'accès	Vous pouvez obtenir la confirmation que vos données sont traitées, et en obtenir une copie	Art. 15
Droit de rectification	Vous pouvez faire corriger toute donnée inexacte ou incomplète vous concernant	Art. 16
Droit à l'effacement (droit à l'oubli)	Vous pouvez demander la suppression de vos données dans certains cas (données non nécessaires, retrait du consentement, etc.)	Art. 17
Droit à la limitation	Vous pouvez demander la suspension temporaire d'un traitement de vos données	Art. 18
Droit à la portabilité	Vous pouvez récupérer vos données dans un format structuré pour les transmettre à un autre organisme	Art. 20
Droit d'opposition	Vous pouvez vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que vos données soient traitées	Art. 21
Droit de retirer votre consentement	Vous pouvez à tout moment retirer un consentement précédemment donné	Art. 7
Droit d'introduire une réclamation	Vous pouvez saisir la CNIL en cas de désaccord avec l'exercice de vos droits	Art. 77

Certains droits comportent des limites prévues par les textes : les données conservées au titre d'une obligation légale (comptabilité, dossier scolaire archivé) ne peuvent être supprimées avant l'échéance légale.

10. Cas particulier des données de mineurs

La majorité des apprenants de la MFR sont mineurs au moment de leur inscription. Cette situation impose des règles renforcées auxquelles la MFR est particulièrement attentive.

10.1 Consentement parental

Pour les traitements reposant sur le consentement (photos, communications non statutaires, données de santé), le consentement est recueilli auprès des responsables légaux tant que l'apprenant est mineur. À sa majorité, l'apprenant devient seul décisionnaire.

10.2 Information adaptée

La mention d'information remise aux familles est rédigée en langage clair et accessible, adapté à la compréhension des jeunes. Une version simplifiée peut être remise directement à l'apprenant mineur.

10.3 Exercice des droits par l'apprenant mineur

L'apprenant mineur peut exercer certains droits directement (accès à ses propres données pédagogiques). Les demandes de suppression ou de modification substantielles nécessitent l'accord du représentant légal.

10.4 Protection contre les tiers

Les données des apprenants mineurs ne sont jamais transmises à des tiers commerciaux sans consentement écrit des responsables légaux. Les demandes d'informations émanant d'entreprises, associations ou établissements extérieurs sont examinées avec la plus grande vigilance.

10.5 Photos et vidéos

Aucune photo ou vidéo identifiable d'un apprenant mineur n'est publiée sans l'autorisation écrite préalable des responsables légaux. Cette autorisation est révoquée à tout moment. Un formulaire spécifique est utilisé, distinct pour chaque usage (site internet, réseaux sociaux, presse, plaquette).

11. Cas particulier des données sensibles

Le RGPD (article 9) désigne comme sensibles certaines catégories de données bénéficiant d'une protection renforcée : origine raciale, opinions politiques, convictions religieuses, appartenance syndicale, données de santé, données génétiques ou biométriques, orientation sexuelle.

11.1 Données sensibles traitées par la MFR

La MFR est amenée, dans un cadre strictement limité, à traiter des données de santé de ses apprenants : Projets d'Accueil Individualisé (PAI), Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS), Plans d'Accompagnement Personnalisé (PAP), aménagements d'examen, incidents médicaux, accidents du travail des apprentis.

11.2 Base légale renforcée

Le traitement de ces données de santé repose exclusivement sur le consentement explicite de la personne concernée (ou de son représentant légal). Aucune donnée de santé n'est collectée sans consentement écrit préalable, sauf urgence vitale.

11.3 Accès restreint

Les données de santé sont accessibles uniquement à :

- La Directrice (accès complet, responsabilité)
- Le moniteur référent (informations opérationnelles : allergies, protocole d'urgence)
- Les personnels ayant besoin d'en connaître pour la sécurité de l'apprenant (protocole d'urgence uniquement)

11.4 Conservation limitée

Les données de santé sont supprimées dès la sortie de l'apprenant, sauf demande contraire de la famille. Aucun archivage automatique n'est effectué.

11.5 Analyse d'impact

Compte tenu du traitement de données de santé de mineurs, une Analyse d'Impact relative à la Protection des Données (AIPD) est en cours d'élaboration, en application de l'article 35 du RGPD.

12. Procédure en cas de violation de données

Une violation de données personnelles est un incident conduisant à la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données personnelles (article 4.12 RGPD). Exemples : vol d'un ordinateur contenant des données, envoi d'un courriel à la mauvaise personne, piratage informatique, perte d'un dossier papier, fuite d'identifiants.

12.1 Procédure de signalement interne

Tout salarié ou intervenant ayant connaissance d'une violation, même supposée, doit alerter IMMÉDIATEMENT la Directrice, par tout moyen (téléphone, courriel, visite). Aucune tentative de dissimulation ne sera tolérée : un signalement rapide est une aide, jamais une faute.

12.2 Instruction et évaluation

La Directrice, avec l'appui de la DPO (Pascale DAUGÉ), évalue sans délai :

- La nature et l'ampleur de la violation
- Les catégories et volume de personnes concernées
- Les conséquences probables pour les personnes
- Les mesures immédiates à prendre pour limiter l'atteinte

12.3 Notification à la CNIL

Si la violation est susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes, la MFR notifie la violation à la CNIL dans un délai de 72 heures suivant la prise de connaissance. La notification se fait via le téléservice dédié de la CNIL.

12.4 Information des personnes concernées

Si la violation est susceptible d'engendrer un risque ÉLEVÉ pour les droits et libertés des personnes, la MFR informe individuellement, sans délai, chaque personne concernée.

12.5 Documentation

Toutes les violations, notifiées ou non, sont documentées dans le registre des violations de données conservé par la Directrice.

13. Contact et exercice de vos droits

Pour toute question relative à la présente politique, ou pour exercer vos droits, vous pouvez nous contacter :

MFR du Néracais — Contact RGPD

Par courrier : MFR CFA Barbaste, 200 route de Bordeaux, 47230 Barbaste

Par courriel : [à compléter — adresse dédiée RGPD ou direction]

Par téléphone : [à compléter]

Interlocutrice : Pascale DAUGÉ, Directrice — Déléguée à la Protection des Données (DPO)

13.1 Modalités de la demande

Pour exercer vos droits, vous devez nous adresser une demande écrite (courrier ou courriel) accompagnée d'un justificatif d'identité. Nous vous répondrons dans un délai maximum d'un mois. Ce délai peut être prolongé de deux mois en cas de demande complexe, sous réserve de vous en informer.

13.2 Coût

L'exercice de vos droits est gratuit. Toutefois, en cas de demande manifestement infondée ou excessive (répétition abusive), nous pouvons demander une contribution proportionnée aux coûts administratifs.

13.3 Recours auprès de la CNIL

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés :

CNIL

3 place de Fontenoy, TSA 80715 — 75334 Paris Cedex 07

Téléphone : 01 53 73 22 22

Site : www.cnil.fr — Téléservice de plainte en ligne

14. Contrôle et mise à jour de la présente politique

14.1 Révision annuelle

La présente politique fait l'objet d'une révision annuelle systématique par la Directrice, présentée au Conseil d'Administration. Toute évolution significative des traitements (nouvel outil, nouveau prestataire, nouvelle catégorie de données) donne lieu à une actualisation dans le mois suivant.

14.2 Publication et diffusion

La présente politique est :

- Approuvée par le Conseil d'Administration
- Publiée sur le site internet de la MFR (accès public)
- Remise à chaque nouveau salarié lors de son embauche
- Portée à la connaissance des apprenants et des familles à l'inscription (via la mention d'information)
- Disponible sur simple demande auprès de la Directrice

14.3 Traçabilité des versions

Chaque version de la politique est datée, numérotée et archivée. Les versions successives permettent de démontrer l'évolution de la démarche de conformité.

Version	Date	Nature de la modification	Approuvée par
1.0	Septembre 2026	Version initiale	CA du [date]

Approbation et signature

La présente politique de protection des données à caractère personnel a été approuvée par le Conseil d'Administration de la MFR du Néracais en sa séance du _____.

Paulette LABADIE

Présidente du Conseil d'Administration

Signature et cachet :

Date : _____

Pascale DAUGÉ

Directrice

Signature :

Date : _____

— Fin de la politique —

MFR du Néracais — Politique de protection des données — v1.0